

(가) 매각결정 전에 체납자에 송달 사실 검토 미흡

□ 「압류재산 매각업무 요강」 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부 기한) 제1항에 따르면,

- 공매 중지 사유가 있는 경우, 낙찰자가 공매참가 제한자로 확인된 경우, 공유자가 우선매수 신고를 한 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 인정하는 경우 이외에는 매각결정을 하도록 되어 있음

□ 한편, 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 체납자, 납세담보물 소유자, 공유자 등에게 공매를 통지하도록 되어 있고,

- 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면,

- 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서
- 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력유무를 좌우하는 중대한 행위임

□ 그런데, 감사 대상기간(2015. 8. 1. ~ 2016. 6. 30.) 중 ◆◆◆◆◆부의 압류재산 매각결정 불허 현황을 점검한 결과,

- [표 5]과 같이 체납자 ○○○(□□세무서, △△△△△△△△△△△△△)의 압류 재산에 대한 공매를 진행하면서 체납자에 대한 주소지가 변경되어 송달이 이루어지지 않았으므로 공매를 취소하고 재공고를 실시하여야 하는데도,
- '15. 11. 23. 매각결정 기일에야 체납자의 주소변경 사실을 인지하고 공시요건 부재 등 체납자 송달 불능의 사유로 매각결정을 불허한 것으로 확인됨

[표 5] 공매 취소대상 압류재산의 매각결정 불허 사례

위임기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유
“기재 생략”						

(나) 공매재산명세 자료 작성 및 게시 불철저

- 「국세징수법」 제67조(공매의 방법과 공고) 제2항 제12호에 따르면 세무서장은 공매를 하려면 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그밖에 중요한 사항을 공고하여야 하고,
- 「같은 법」 제68조의3(공매재산명세서의 작성 및 비치 등) 제2항 제3호 따르면 입찰가격을 결정하는데 필요한 자료를 작성 및 비치함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부의 매각결정 취소 압류재산 현황을 점검한 결과,

- [표 6]과 같이 체납자 ○○○○(□□구청, △△△△△△△△△△△△△△)
건은 입찰참가 및 입찰금액 결정에 중요한 정보인 유치권 신
고 사실을 공지하고 공매를 진행했어야 함에도
- 누락한 상태로 매각결정을 하였으며 매각결정일 이후 매수자가
공매재산명세서상 유치권 신고사실 공지 누락을 사유로 공매
보증금 반환을 요청하자 매각결정을 취소한 것으로 확인됨

[표 6] 공매 취소대상 압류재산 매각결정 취소 사례

위임기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 취소	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유

“기재 생략”

- ☐ 그 결과, 구매 진행 및 취소에 따른 불필요한 행정력 낭비¹⁾뿐만 아니라 구매대행 전문기관으로서의 신뢰도를 추락시킨 사실이 있음

1) 매각결정 불허 및 취소된 후 공매 재진행에 따른 행정력 소모 및 송달료, 공고등기 비용 등 총 97,620원의 공매행정비 추가발생

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 구매 취소 및 유보 사유 유무를 사전에 철저히 검토하여
- 구매 진행과정에서 매각불허 및 매각결정 취소를 함으로써 불필요한 민원 발생 및 행정력을 낭비하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고,
 - 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의 촉구하시기 바람. (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”